REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 65785/2017 R.G. il 23.11.10017 e vertente tra

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Meliambro, giusta mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE

e

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Paris, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

nonché

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Stanisci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2017, *Parte_1*, comproprietaria *pro indiviso* con l'ex coniuge *Controparte_1* nella misura del 50% ciascuno, delle unità immobiliari site in Roma, località Settebagni, via Lea Padovani, n. 14 (appartamento e box auto) ed in Comune di Micigliano (Rieti), via Vallonina Piano, chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria sui beni predetti ai sensi dell'art. 720 c.c. e la condanna del convenuto alla restituzione dei beni mobili ancora in suo possesso ed al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione degli immobili predetti a

far data dal dicembre 2007 e fino all'effettivo rilascio; si costituiva in giudizio *Controparte_1* che, nel contestare la domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale di accertamento della sua esclusiva proprietà dei cespiti oggetto di causa o, in subordine, di condanna di parte attrice alla restituzione dell'importo della quota di sua spettanza delle rate di mutuo da lui interamente corrisposte, oltre che al rimborso delle spese di gestione e miglioramenti sostenute in relazione all'immobile sito in Micigliano, con assegnazione in suo favore di entrambi i beni e compensazione di eventuali conguagli in favore di parte attrice con quanto dalla stessa dovuto per i titoli sopra menzionati; chiedeva altresì la condanna di controparte alla restituzione dei beni mobili ancora in suo possesso.

In corso di causa, acquisita la documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di giudizio, veniva disposta la chiamata in causa della *Controparte_3* (ora *Controparte_2* , che si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi il suo diritto di prelazione sull'eventuale ricavato dalla vendita dei beni, ai sensi dell'art. 2825, comma 4, c.c.; successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla stima e valutazione del patrimonio immobiliare oggetto della domanda di divisione; acquisito l'elaborato peritale, poi integrato da successivi chiarimenti in ordine all'accertamento dei valori locativi degli immobili oggetto di causa, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 27.4.2022 allorquando la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio delle memorie conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Premessa la totale irrilevanza (nemmeno *ad colorandum*) delle vicende personali e familiari che hanno determinato la separazione coniugale tra gli odierni contendenti rispetto alla odierna materia del contendere (questioni sulle quali lungamente, quanto inutilmente, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti), si osserva che la domanda proposta dalla *Pt_1* nell'ambito del presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 720 c.c., della comunione ordinaria esistente in relazione alle unità immobiliari site in Roma, località Settebagni, via Lea Padovani, n. 14 (appartamento e box auto) ed in Comune di Micigliano (Rieti), via Vallonina Piano, e la condanna del convenuto alla

restituzione di non meglio identificati beni mobili ancora in suo possesso, oltre che al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili oggetto di causa, in ragione del suo esclusivo possesso ed utilizzo degli stessi a far data dal mese di dicembre 2007.

Di segno totalmente opposto la prospettazione difensiva del convenuto, che, per un verso, si assume proprietario esclusivo delle unità immobiliari oggetto di causa per averne integralmente corrisposto il prezzo d'acquisto (ovvero pagato le rate di mutuo) e che, per altro verso, nega di averne precluso l'utilizzo ed il godimento alla odierna attrice con conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento della relativa indennità di occupazione; inoltre il convenuto formula domanda riconvenzionale di assegnazione dei due immobili senza alcun conguaglio in favore della controparte ovvero, in via subordinata, di condanna della *Pt_1* al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per la gestione e le migliorie sull'immobile di Micigliano e della quota parte delle rate di mutuo da lui interamente versate in riferimento all'immobile di Roma, con eventuale compensazione tra tali voci di debito con gli eventuali conguagli dovuti in favore della controparte.

Gli assunti di parte convenuta in relazione alla pretesa esclusiva titolarità delle unità immobiliari oggetto di causa sono totalmente infondati e meritevoli di integrale rigetto: è documentalmente riscontrabile la circostanza dell'acquisto comune delle unità immobiliari in oggetto con cointestazione delle stesse, nella misura del 50% in capo a ciascuno degli odierni contendenti (cfr. l'atto d'acquisto del 30.11.2006 in riferimento agli immobili di Roma e l'atto di acquisto dell'immobile sito in Comune di Micigliano del 28.6.2000, a nulla rilevando l'avvenuta autentica della sottoscrizione della *Pt_1* alla successiva data del 30.6.2000, circostanza che non sposta e non muta i termini giuridici dell'acquisto del bene né la titolarità del medesimo).

A fronte delle evidenze documentali in atti, si osserva che non risulta contestata la contitolarità delle unità immobiliari site in Roma, mentre, in riferimento all'immobile di Micigliano, il convenuto non ha né allegato né in alcun modo dimostrato la sussistenza di eventuali accordi simulatori volti ad escludere la titolarità della moglie sul bene in questione; nemmeno risulta validamente dimostrata la circostanza dell'accensione, da parte del solo convenuto, di un mutuo per l'acquisto dell'immobile del *Parte_2* , dal momento che il documento allegato *sub* 25 alla seconda memoria *ex* art. 183 c.p.c.

del CP_1 avendo ad oggetto la sola certificazione degli interessi passivi, non è idoneo ad attestare e certificare la riferibilità del mutuo in oggetto all'acquisto dell'immobile di Micigliano; in ogni caso, anche laddove il convenuto avesse realmente sostenuto per intero le spese d'acquisto del bene, tale circostanza, lungi dall'incidere sulla titolarità giuridica del cespite (definitivamente acquista dalla Pt_1 per effetto della sottoscrizione di valido atto di compravendita), potrebbe, al più, integrare una ragione creditoria del CP_1 nei confronti della ex coniuge (ragione creditoria che non è mai stata introdotta nel presente giudizio).

Dalla incontestata titolarità in misura del 50% ciascuno delle unità immobiliari oggetto della domanda di divisione discende, per un verso, il rigetto del capo di domanda riconvenzionale proposta in via principale dal CP_1 e, per altro verso, la fondatezza della domanda di parte attrice in relazione allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sugli immobili oggetto di causa ed alla divisione degli stessi con le modalità di cui all'art. 720 c.c.

Preliminarmente alla disamina della domanda di divisione delle unità immobiliari oggetto di causa, appare necessaria la definizione delle rivendicazioni patrimoniali reciprocamente formulate dalle parti in riferimento alla condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione ed alla condanna di parte attrice al rimborso delle spese di gestione dell'immobile di Micigliano ed al pagamento della quota parte delle rate di mutuo corrisposte dal convenuto in riferimento agli immobili di Roma.

In relazione a tale ultimo punto, si osserva che l'attrice non contesta, ed anzi espressamente riconosce, la circostanza dell'avvenuto ed integrale pagamento delle rate di mutuo da parte del CP_1 quantomeno a far data dal febbraio 2008; è, del resto, in atti il contratto di locazione del 22.2.2007 con cui gli odierni contendenti concedevano in locazione l'immobile di Roma alla […] CP_4 per la durata di un anno; è, altresì, in atti la comunicazione del 28.2.2008 con cui la predetta società rappresentava l'avvenuta liberazione dell'immobile a seguito della scadenza del contratto di locazione e si rendeva disponibile alla riconsegna delle chiavi; tali circostanze, documentalmente riscontrabili, non sono state fatte oggetto di contestazione da parte del convenuto, sicché deve ritenersi ampiamente provata in atti la circostanza dell'avvenuto pagamento delle rate di

mutuo in relazione agli immobili di Roma, da parte del solo CP_1 soltanto a far data dal mese di febbraio 2008.

Dall'esame della documentazione versata in atti dall'istituto di credito mutuante risulta che, a fronte dell'importo di € 151.000,00 oggetto di finanziamento, alla data del 31.12.2021 risulta essere stato corrisposto il complessivo ammontare di € 100.956,83, con capitale residuo di € 50.043,17 (cfr. il rendiconto dal 31.12.2021 depositato dalla banca in data 18.7.2022); detraendo dall'importo complessivamente rimborsato alla banca di € 100.956,83 quello delle rate antecedenti quella del 30.6.2008 (rate rimborsate da entrambi i contendenti per effetto dell'incasso dei canoni di locazione) per la somma di € 15.295,39, risulta che il CP_1 ha interamente rimborsato alla banca mutuante la somma di € 85.661,44 alla data del 31.12.2021, in tal modo provvedendo a saldare anche la quota parte della odierna attrice, corrispondente al 50%, per l'ammontare di € 42.830,72 alla data del 31.12.2021; deve, pertanto, essere pronunciata condanna di parte attrice al pagamento di tale ultima somma di € 42.830,72, oltre agli ulteriori ed eventuali importi pagati dal CP_1 successivamente al 31.12.2021 anche per conto dell'attrice.

In relazione all'immobile sito in Comune di Micigliano, si osserva che alcuna ragione creditoria può essere riconosciuta al convenuto nei confronti della Pt_1 in mancanza di qualsivoglia valido riscontro probatorio della corresponsione del relativo prezzo d'acquisto da parte del solo CP_1 non essendo stata validamente dimostrata né la circostanza dell'accensione di un mutuo per l'acquisto del bene né quella dell'effettivo pagamento delle relative rate da parte del solo convenuto (si richiamano in proposito le considerazioni sopra svolte in riferimento al documento *sub* 25 versato in atti in allegato alla seconda memoria *ex* art. 183 c.p.c. di parte convenuta); per quanto attiene, invece, alle spese ordinarie di gestione (spese condominiali dal 30.6.2000 al 10.12.2017), si osserva che la dichiarazione sottoscritta dall'amministratore del Parte_3 in data 31.12.2017 (prodotta dal CP_1 *sub* 26 in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.) non risulta idonea a fornire piena ed assoluta contezza della mancata partecipazione della Pt_1 al pagamento di detti importi, restando del tutto irrilevante e neutra la circostanza che le spese condominiali siano sempre state materialmente pagate dal CP_1 ben potendo essere stata parte

della relativa provvista fornita dall'attrice; nessuna prova, infine, dell'esborso, da parte del CP_1 della somma di € 8.000,00 per gli asseriti interventi di ristrutturazione dell'immobile in riferimento a non meglio precisate e documentate spese che sarebbero state sostenute in via esclusiva dal predetto.

Deve, invece, essere imputata a credito del CP_1 la quota del 50% dell'importo di € 2.945,96 (per complessivi € 1.472,98) dallo stesso esborsato in riferimento al decreto ingiuntivo n. 246/2016 per il pagamento di oneri condominiali in relazione all'immobile di Micigliano.

Per quanto attiene alle ulteriori domande proposte dalle parti nell'ambito del presente giudizio, si rileva in primo luogo che l'attrice richiede la condanna di controparte al pagamento in suo favore di un'indennità di occupazione rapportata al valore locativo di entrambe le unità immobiliari, in considerazione del loro uso esclusivo da parte del CP_1 a far data dal mese di dicembre 2007.

Nella fattispecie in esame, risulta documentalmente dimostrata la circostanza del possesso esclusivo delle unità immobiliari site in Roma da parte del convenuto, quantomeno a far data dal dicembre 2008: tale circostanza è evincibile con chiarezza dalla dichiarazioni rese dallo stesso CP_1 in sede di verbale di udienza del 2.12.2008 dinanzi al Tribunale di Roma, laddove lo stesso ha testualmente affermato "*…pago il mutuo gravante sulla casa di Settebagni, ove vivo…"*; a ciò si aggiunge l'ulteriore emergenza documentale, costituita dalla certificazione anagrafica del Comune di Roma del 29.11.2018, attestante la residenza del predetto presso l'unità immobiliare di via Lea Padovani, n. 14 a far data dal 26.7.2010.

A fronte di tale imponente quadro probatorio, costituito dalle dichiarazioni confessorie dello stesso CP_1 e dalla certificazione storico-anagrafica della sua residenza, alcuna rilevanza assumono le circostanze addotte dal convenuto in ordine alla sua permanenza presso terzi soggetti fino al 2015 o alla stipula di contratti di locazione in riferimento ad immobili diversi, in quanto dette circostanze, oltre a non essere state adeguatamente dimostrate in corso di giudizio, risultano pure irrilevanti e totalmente inidonee a scalfire il valore probatorio delle affermazioni rese dallo stesso CP_1 in sede di verbale di udienza del dicembre 2008 nonché della certificazione anagrafica in atti.

E tuttavia, secondo l'insegnamento della S.C "…*l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso*…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 2423 del 9.2.2015); l'illecito civile, dal quale discende la correlata responsabilità risarcitoria a carico dell'occupante esclusivo del bene in proprietà comune, non è ravvisabile nella mera circostanza del possesso esclusivo del bene comune, bensì dalla diversa ed ulteriore fattispecie della preclusione agli altri comproprietari della possibilità di utilizzo e godimento del bene medesimo.

Nella fattispecie in esame, la prima documentata richiesta di consegna delle chiavi dell'immobile di Roma da parte della odierna attrice è costituita dalla missiva senza data, ricevuta dal *CP_1* il 30.4.2015, in cui la stessa espressamente richiedeva la copia delle chiavi a seguito dei cambi di serratura degli appartamenti oggetto di causa; antecedentemente a tale richiesta, non si rinviene in atti alcuna specifica richiesta di parte attrice di utilizzo diretto e personale degli immobili e/o di riconsegna delle relative chiavi: in particolare, nella precedente missiva del 15.2.2011, il procuratore della *Pt_1* si limitava a richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione, ma non rappresentava in alcun modo l'intenzione di utilizzo diretto del bene; non si rinvengono in atti, in allegato *sub* 5 alla prima memoria *ex* art. 183 di parte attrice, le asserite comunicazioni del 7.8.2008, del 28.7.2009, del 23.9.2008, del 17.3.2010 e del 206.2010, né alcuna richiesta di consegna dei beni immobili risulta essere stata formalizzata nel corso della procedura di mediazione conclusasi con verbale negativo del 16.4.2012 (le uniche comunicazioni scritte – stante la totale irrilevanza di eventuali ed indimostrate richieste verbali – sono rappresentate dalla missiva del 15.2.2011 e da quella ricevuta dal *CP_1* in data 30.4.2015, più volte prodotte da parte attrice in allegato ai propri scritti difensivi).

Dalle suesposte considerazioni consegue che, a fronte della documentata circostanza dell'esclusivo possesso delle unità immobiliari di Roma da parte del convenuto (che, abitandovi personalmente, ha

precluso alla comproprietaria la possibilità di utilizzo diretto del bene o di un suo sfruttamento sotto il profilo economico), risulta dovuta in favore dell'attrice, a far data dal maggio 2015 (coincidente con la prima documentata richiesta di utilizzo del bene mediante consegna delle relative chiavi), l'indennità di occupazione rapportata al valore locativo dei medesimi, secondo l'insegnamento della S.C., a mente del quale "…*ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato*…" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 17876 del 3.7.2019).

Occorre, pertanto, nella fattispecie in esame, far riferimento ai frutti civili degli immobili siti in Roma a far data dal maggio 2015, in relazione al valore locativo di mercato dei cespiti, come quantificato e verificato nel corso degli accertamenti peritali svolti in corso di causa, che hanno rapportato l'ammontare di un eventuale canone di locazione all'importo mensile medio di € 600.00 (cfr. le tabelle di stima allegate alla relazione peritale).

Se risulta dovuta l'indennità di occupazione in riferimento agli immobili di Roma, a far data dal primo utile atto di costituzione in mora da parte dell'attrice, non risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile sito in Comune di Micigliano, non rinvenendosi adeguata a sufficiente prova in atti dell'esclusivo possesso del medesimo da parte del *CP_1* e del diniego di utilizzo nei confronti dell'attrice.

A fronte della totale irrilevanza probatoria della querela sporta dalla *Pt_1* in data 5.9.2008 e delle dichiarazioni dalla stessa rese nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Rieti (trattandosi di dichiarazioni di parte, non supportate da ulteriori ed oggettivi riscontri probatori), si rileva che gli unici spunti di prova rinvenibili sul punto agli atti del presente giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale sopra menzionato, dal teste *Tes_1 […]* all'epoca dei fatti custode del *residence* in cui è ubicata l'unità immobiliare oggetto di divisione, secondo cui l'immobile, nel periodo successivo al 2007 (e quindi alla separazione di fatto degli odierni contendenti) veniva liberamente utilizzato dai loro figli "…*che venivano da soli,*

prendevano la chiave e poi non la riconsegnavano e quindi il successivo bisogna cambiare il cilindro per entrare…"; dalle affermazioni del teste in esame risulta chiaro che la sostituzione della serratura dell'immobile si era più volte resa necessaria in considerazione dello smarrimento delle chiavi da parte dei soggetti che lo frequentavano, ma emerge altresì la circostanza della libera fruibilità del bene anche da parte di persone facenti parte della cerchia familiare della odierna attrice, sicché non risulta in alcun modo dimostrata alcuna preclusione, da parte del CP_1 all'utilizzo del bene da parte della comproprietaria (le generiche richieste istruttorie articolate da parte attrice sul punto sono state rigettate con ordinanza del 25.3.2019 proprio in considerazione della indeterminatezza temporale dei fatti oggetto di capitolazione testimoniale).

Risulta, pertanto, dovuto in favore di parte attrice il pagamento di un'indennità di occupazione degli immobili di Roma, commisurata (anche in via equitativa) al presumibile valore locativo di mercato dei medesimi nell'importo di € 300.00 mensili (corrispondente alla quota di proprietà di parte attrice del 50%) relativamente al periodo dal maggio 2015 all'attualità (settembre 2022), per il complessivo ammontare di € 26.700,00 (corrispondente al numero di 89 mensilità); detto importo deve essere posto in parziale compensazione giudiziale con la somma di € 44.303,70 a credito del convenuto per la restituzione della metà delle rate di mutuo da lui interamente pagate fino al 31.12.2021 (€ 42.830,72) e per il rimborso del 50% dell'importo pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 246/16 (€ 1.472,98), con residuo credito del predetto, per i medesimi titoli, di € 17.603,70.

Nessuna prova, infine, della asserita detenzione, da parte di entrambi i contendenti, di non meglio identificati beni mobili dei quali gli stessi richiedono, reciprocamente, la restituzione, con la conseguenza che entrambe le domande proposte in tal senso non possano trovare accoglimento.

Per quanto attiene, infine, alla domanda di divisione proposta da parte attrice, si osserva che, in presenza di mutuo gravante sulle unità immobiliari di Roma ed in assenza di manifestazione di consenso dell'istituto mutuante alla eventuale liberazione di uno dei due coobbligati in solido, non pare possibile procedere all'assegnazione dei beni mediante la formazione di lotti e la previsione di appositi conguagli; nemmeno è stata formulata richiesta di divisione parziale in riferimento all'unità immobiliare di Micigliano e pertanto, ai fini dello scioglimento della comunione ordinaria, deve

esserne disposta la vendita mediante delega delle operazioni ad un professionista, con attribuzione del ricavato agli odierni contendenti in ragione delle rispettive quote e delle partite di debito/credito sopra individuate, detratte le spese di procedura; da ciò consegue la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il conferimento di delega al notaio per il compimento delle operazioni di vendita.

La liquidazione delle spese di giudizio è rimessa alla regolamentazione definitiva.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1*, con atto di citazione notificato in data 4.10.2017 nei confronti di *Controparte_1* e del *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda principale, dichiara la sussistenza di comunione ordinaria tra *Parte_1* e *Controparte_1* in relazione alle seguenti unità immobiliari:

- appartamento sito in Roma, alla via Lea Padovani, n. 14, via Enzo Cerusico, n. 6, int. 8, censito in NCEU del Comune di Roma al foglio 137, part. 1541, sub. 10 graf. 20, cat. A/2;
- box auto sito in Roma, alla via Lea Padovani, n. 14, int. 51, censito in NCEU del Comune di Roma al foglio 137, part. 1541, sub. 89, cat. C/6;
- appartamento sito in Comune di Micigliano (Rieti), alla via Vallonina Piano, n. 107, censito in Catasto Fabbricati al foglio 5, part. 102, sub. 163, cat. A/3;

2) ordina lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti, mediante vendita degli immobili di cui al capo 1) e ripartizione del ricavato nella misura del 50% tra i due comproprietari, impregiudicata la proposizione di istanze di assegnazione dell'intero;---

3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 44.303,70, di cui € 42.830,72 per la restituzione della metà delle rate di mutuo fino al 31.12.2021 ed € 1.472,98 a titolo di rimborso del 50% della somma di € 2.945,96, esborsata dal convenuto in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 246/16 (€ 1.472,98), oltre alla quota di sua spettanza sulle mensilità successive laddove corrisposte

per intero dal convenuto;---

4) condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 26.700 a titolo di indennità di occupazione delle unità immobiliari site in Roma in relazione al periodo maggio 2015 – settembre 2022, oltre alle mensilità successive e maturande fino alla data di rilascio e/o di vendita dei beni;

5) dispone la compensazione giudiziale tra gli importi oggetto di condanna in favore di parte convenuta di cui al capo 3 e quelli oggetto di condanna in favore di parte attrice di cui al capo 4, con residuo credito di parte convenuta per € 17.603,70, oltre alla quota del 50% delle rate di mutuo successive al 31.12.2021 dallo stesso eventualmente corrisposte per intero in favore dell'istituto mutuante;---

6) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni divisionali, da effettuarsi mediante delega della vendita dei beni immobili di cui al capo 1) al prezzo base di € 131.700,00 per l'appartamento sito in Roma alla via Lea Padovani, n. 14, via Enzo Cerusico, n. 6; di € 18.030,00 per il box auto sito in Roma, alla via Lea Padovani, n. 14 e di € 40.950,00 per l'appartamento sito in Comune di Micigliano (Rieti), alla via Vallonina Piano, n. 107;---

7) rigetta ogni altra domanda;---

8) spese al definitivo.---

Roma, 21.9.2022

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi